

1502035-82.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502035-82.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502035-82.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2020427/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22596232 - 02º D.P. BOM RETIRO, 203/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, AD9397-1/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO KAUAN CANDIDO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 135/22

VISTOS.

GUSTAVO KAUAN CANDIDO DA SILVA e WILLIAN DENIS VICENTE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, porque consta que no dia 23 de janeiro de 2022, por volta de 20:20 horas, na Praça da República, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados entre si e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas brancas (facas), aparelho celular, relógio de pulso, carteira, tablet, quantia em dinheiro e mochila, avaliados ao todo em R\$ 9.950,00, pertencentes a L.A.P.B..
A denúncia foi recebida à fl. 105.

Resposta à acusação devidamente apresentada à fl. 136.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, a vítima, duas testemunhas de acusação, e os réus foram interrogados.

Em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

As defesas, por seu turno, pugnaram pela absolvição dos réus pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras, pena no mínimo e regime mais brando, com direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, dando conta dos bens da vítima.

A autoria também é inconteste.

As negativas dos réus, secundadas pelos argumentos da Douta Defensoria Pública, não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas derivadas contra os réus, em especial pelas testemunhas inquiridas e declarações dos próprios increpados, que nada de exculpatório trouxeram aos autos.

Na fase inquisitiva o réu GUSTAVO declarou que pegou o celular da vítima, mas que prefere depor em juízo, fls. 09. Em juízo declarou que no dia dos fatos eu tinha comprado o celular do Willian e estava indo em casa buscar o dinheiro para pagar ele. Eu trabalho no ifood e precisava do celular para trabalhar. Eu conheço Willian da rua mesmo. Não conheço a vítima nem os policiais. Tenho 20 anos de idade e nunca fui preso antes.

O réu WILLIAN declarou na fase inquisitiva que não sabe sobre o que aconteceu, fls. 10. Em juízo declarou que no dia dos fatos estávamos na praça da república, eu encontrei a vítima e junto com três companheiros, subtraímos os bens da vítima. Mas o réu Gustavo não participou dos fatos, ele ia apenas comprar o aparelho da vítima. Eu confesso meu delito, e eu que estava com a faca, que eu dispensei. Essa faca apresentada foi apresentada por outra pessoa que estava numa balada. Não conhecia a vítima nem os guardas civis.

Enquanto a confissão do réu Willian veio acompanhada dos demais elementos probatórios produzidos nos autos, suas tentativas em isentar o réu Gustavo de culpa no evento, bem como as negativas deste restaram isoladas e em absoluto não convenceram.

Não se pode crer que os réus estivessem apenas passando, quando fossem, ao acaso, abordados pelos agentes municipais ainda em poder dos bens da vítima, reconhecidos e acusados da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse ele, efetiva participação nos fatos. Ainda mais quando as partes são desconhecidas e não existe um indício sequer a revelar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar os réus ou mesmo acusa-los falsamente.

E mais, pelo curtíssimo espaço de tempo entre a prática do roubo e a prisão dos réus, não há como se acreditar que o acusado Gustavo tivesse tido tempo de comprar do comparsa Willian o telefone roubado da vítima. Desta forma a autoria por parte de ambos os réus restou inconteste de dúvidas.

Tanto é que a vítima L.A.P.B. reconheceu o réu no momento de sua prisão. Ouvida em juízo declarou que eu estava saindo do metro, eles me abordaram, e me pediram o celular. Eu entreguei o celular, o outro pegou meu relógio, me jogaram no chão e pegaram minha mochila. Foram dois indivíduos que me abordaram, um deles estava com a faca. O terceiro veio, me jogou no chão e pegou minha mochila. Eu fui para o metro novamente, tinha um carro da guarda municipal, eu contei para eles o ocorrido, entrei na viatura, a gente deu uma volta pela praça e encontramos os dois. Um deles estava com a minha mochila, e o outro estava com a mesma calça

branca. O terceiro agente não estava junto. Hoje não me recordo bem do rosto deles, mas os que foram presos no dia dos fatos, eu tenho certeza que foram os dois que me abordaram.

Na ocasião, a vítima teve dúvida no momento do reconhecimento dos acusados, no entanto informou que no dia dos fatos teve cem por cento de certeza que os indivíduos que foram presos foram os mesmos que praticaram o roubo.

Vejo que o reconhecimento formal por parte da vítima no calor dos acontecimentos, por ser mais preciso e expressivo não pode ser prejudicado por hesitação no reconhecimento judicial, feito muitas vezes meses depois. O lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e a audiência de instrução há que ser considerado, pois não se pode exigir das vítimas e testemunhas memória fotográfica a ratificar com certeza absoluta o reconhecimento extrajudicial.

Neste sentido é a jurisprudência pátria: "O reconhecimento válido é o feito quando os fatos ainda estão frescos, ou seja, dias após os acontecimentos. Se nessa oportunidade o agente foi apontado como sendo um dos roubadores, e, passado mais de um ano, a vítima titubeia em reconhecer o assaltante, muito embora não o exclua de ser um dos autores do crime, não se pode agasalhar essa vacilação, para se desprezar o reconhecimento feito, quando poucos dias dos fatos tinham-se passado" (TACRIM-SP- Ver. - Rel. Almeida Braga - RJD 04/217).

Neste compasso, a autoria por parte dos acusados restou patente nos autos. Ora, os réus foram detidos, apontados pela própria vítima, logo após a prática delitiva e ainda em poder dos bens subtraídos. A dúvida esboçada por aquela quando do reconhecimento judicial não foi suficiente a fragilizar o caminho da condenação, até porque os acusados foram firmemente reconhecidos pelos guardas municipais que participaram da prisão dos réus.

Atenta, assim ao relato prestado pela vítima, observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois a condenação de rigor. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Assim sendo na presente circunstância, nada há nos autos que demonstre eventual inimizade anterior entre vítima e acusados, de modo que possa resultar em intenção de prejudicar os réus ou mesmo acusá-los falsamente. Não é crível que a acusação fundamente-se em vingança ou outro motivo qualquer, quando as partes são desconhecidas e não há sequer indícios de amizade ou inimizade entre elas.

Temos ainda os depoimentos dos guardas civis metropolitanas responsáveis pela prisão dos réus, Francisco Slana Hidalgo e Fábio Aparecido de Souza, que em juízo declararam de forma firme, segura e em uma só voz que fomos solicitados pela vítima, que informou que seu celular tinha sido roubado e os indivíduos tinham corrido. A vítima entrou na viatura com a gente e em buscas pela região logramos encontrar os dois réus, ainda em poder dos bens da vítima. A vítima reconheceu os dois sem sombra de dúvidas. Reconheceram os réus e não os conheciam anteriormente. A vítima mencionou que um deles estava com uma faca, a qual foi apreendida em poder do réu Willian.

Assim como as vítimas, os policiais eram estranhos ao réu, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório. No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser

policial não revela suspeição ou impedimento.”

E ainda: “Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado” (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Em assim sendo, restou exaustivamente comprovado nos autos, que os réus, em concurso de agentes e com emprego de arma branca, subtraíram para si, bens de propriedade da vítima, sendo pois a condenação de rigor.

Que os réus agiram em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pelas palavras da vítima firmes no sentido, seja pela própria dinâmica dos acontecimentos. Veja que ambos foram detidos juntos, um com os bens da vítima e o outro com a faca.

A grave ameaça e violência restaram comprovadas tanto pelas palavras da vítima e policiais. A presença da qualificadora referente ao emprego de arma branca, ficou igualmente demonstrada.

A vítima e testemunhas, em seus depoimentos policial e judicial, afirmaram que os acusados faziam uso de uma faca, a qual foi devidamente apreendida à fl. 24.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Na primeira fase, verifico que o réu GUSTAVO é primário e não ostenta condenações criminais.

Assim, fixo sua pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já o réu WILLIAN ostenta péssimos antecedentes criminais, ostentando condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, conforme certidão de fls. 60, demonstrando possuir uma personalidade desvirtuada da moral média e com tendência à criminalidade. De outro giro confessou a autoria delitiva, de sorte que mantenho a sua pena base também no mínimo legal por entender que tais circunstâncias se compensam, perfazendo, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sobre a pena-base incidirão, ainda, as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e VII do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 3/8 e alcançará 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Neste sentido: “Em matéria de causa de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento, 1/3, deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade. (Apelações nº 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1.034.383/1, 1.036.617/0).

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “No que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo.”

(Habeas Corpus nº 70.900-1 – SP, Min. Moreira Alves, relator) Na espécie, afigura-se mais apropriada a elevação de 3/8 (três oitavos).

O dia multa será fixado no piso legal, diante da condição econômica do réu.

O condenado iniciará o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque, apesar se sua reincidência, praticou crime de natureza grave, e delito de tal ordem, se cumpre necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Neste sentido também: “Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no regime prisional fechado”

(TACrim, Ap.918.023/1 – São Paulo, 2ª Câmara, rel. juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelo réu, em especial, ante o fato de tratar-se

de roubo praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma, meio executório este, que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio, praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar GUSTAVO KAUAN CANDIDO DA SILVA e WILLIAN DENIS VICENTE DA SILVA, a cumprirem, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais aos condenados. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder aos condenados o direito de aguardarem o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeram crime grave, e responderam a todos o processo presos, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando pois presentes os requisitos da prisão preventiva. Ressalte-se a sequência de crimes contra o patrimônio que vem sendo praticados em nossa Capital.

Presente pois os requisitos da prisão preventiva, não concedo aos condenados o direito de recurso em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime. No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do

crime - improvimento dos demais recursos." Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão. Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional que se encontram recolhidos. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA